



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 559/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים:

1. חנה קדים
 2. עליזה רום
 3. דן חורב
 4. אמירה ליבר
 5. רבקה סוסליק
 6. דורון סוסליק
 7. אורלי זלינגר
 8. אבי דורון זלינגר
 9. אברהם זהבי
 10. משה רוטנברג
 11. יחיאל רוטנברג
 12. רחל וישינסקי
 13. נח וישינסקי
 14. עידו עינת
 15. אפרת אפק שנדל
 16. יעקב שנדל
 17. דורון פיין
 18. ארנון בן דרור
 19. גיל דותן
 20. גור גוטמן מיכל דבורה
- ע"י ב"כ עוה"ד רפי חיימוביץ
ממרכז עזריאלי 3, קומה 28, מגדל משולש, תל אביב

נ ג ד

הנתבעת:

ישראלה רביד
ע"י ב"כ עוה"ד אהוד ויסמן
מרחוב הלסינקי 18 תל אביב

פסק דין

הבית ברחוב איבשיץ 6 תל אביב הבנוי על חלקה 138 בגוש 6957 (להלן: "הבית") עומד בפני ביצוע פרויקט חיזוק על פי תמ"א 38 והוראות חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008 (להלן: "חוק החיזוק").

הצדדים הינם חוכרים לדורות או הזכאים להירשם כחוכרים של הדירות בבית.

התובעים התקשרו עם חברת אקו סיטי אס.אל בע"מ לביצוע פרויקט התמ"א על פי הסכם מיום 19.07.10 (להלן: "ההסכם").



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 559/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעת איננה מתנגדת לביצוע פרוייקט תמ"א 38 בבית. המחלוקת היחידה בין הצדדים היא בנוגע לסעיף 9.9.2 להסכם לפיו "ה"ה עליזה ודן חורב וה"ה אמירה ליבר יהיו זכאים כל אחד לקבלת הצמדה לדירתם של שטח בחצר האחורית של הבניין, בהתאם למפורט בתשריט המצורף להסכם זה כנספח ה'2'".

בדיון מיום 27.12.12 הבהירו הצדדים את המחלוקת וגם הגיעו להסכמה דיונית לפתרונה כלהלן:

"המחלוקת היחידה היא בנוגע לסעיף 9.9.2 להסכם. השאלה היא בעיקרה שאלה משפטית האם ניתן לחייב בעל דירה להסכים להצמדה של חצר במסגרת פרוייקט תמ"א 38 ע"פ חוק החיזוק. אנו מבקשים לסכם טיעונים בסוגיה זו ומוותרים על ניהול הליך הוכחות".

התובעים סבורים כי פרשנות חוק החיזוק חייבת להביא לכך שיורחבו סמכויות המפקח גם לאשר עבודות באלמנטים שאינם מופיעים בחוק החיזוק או בתמ"א 38, זאת לאור צו השעה הקורא לחיזוק בתים ובהתאם לפסקי דין שניתנו על ידי ערכאות אחרות. עוד נטען כי התנגדות הנתבעת הינה בחוסר תום לב, בין היתר, משום שאין כל פגיעה בה מההצמדה המבוקשת אשר אף תטיב עימה. נטען עוד כי בסמכות המפקח להתערב בשיקולי התנגדות הנתבעת.

התובעים מבקשים כי אקבל את התביעה ואמנה את בא כוחם לבוא בנעלי הנתבעת לצורך ביצוע הפרוייקט. לחילופין הם מבקשים כי אאשר את הפרוייקט ללא סעיף 9.9.2 להסכם וגם במקרה זה אמנה את בא כוחם כאמור על מנת שלא יהיה בידי הנתבעת לעכב עוד את ביצוע הפרוייקט.

הנתבעת טוענת כי הסעד החלופי המבוקש כבר הוצע לתובעים והסכם התמ"א יכול היה כבר להיות חתום על ידה. אולם, הם עמדו, כל העת, על הכללתו של סעיף 9.9.2 להסכם ויש לדחות את תביעתם. הנתבעת טוענת כי הצמדת חצר לדירה קיימת חורגת מתחולת חוק החיזוק ואין המפקח מוסמך לאשרה. גם על פי הוראות הדין הרגילות בחוק המקרקעין, אין רוב יחסי היכול לאשר פעולה שכזו, גם לא סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין. עוד נטען כי הוראות סעיף 9.9.2 אינן נדרשות כלל לצורך ביצוע פרוייקט התמ"א. לאור האמור טוענת הנתבעת כי יש לדחות את התביעה.

דיון

כאמור לעיל, המחלוקת שבין הצדדים הינה האם מוסמך המפקח, במסגרת אישור פרוייקט תמ"א 38 על פי סעיף 5 לחוק החיזוק, לאשר הצמדה קניינית של שטח חצר לחלק מהדירות הקיימות בבית.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני קובע כי הדין הוא עם הנתבעת בהקשר זה, קרי, אין בסמכותי לאשר הצמדה קניינית של שטח החצר בנסיבות דנן.

ראשית, התובעים מבקשים להסתמך בתביעתם על הוראות חוק החיזוק. דא עקא, בכל הקשור ל"עבודה" ברכוש המשותף שעניינה הצמדה של שטח חצר לדירה קיימת, הרי שחוק החיזוק אינו חל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 559/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

סעיף 2 לחוק החיזוק קובע תחולתו על עבודה ברכוש המשותף כאשר "ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה". כלומר, **חוק החיזוק חל רק על עבודה ברכוש המשותף אשר ניתן בגינה היתר בניה על פי תמ"א 38** (על פי ההגדרות בסעיף 1 לחוק החיזוק).

ובהקשר דנן, אין מחלוקת בין הצדדים כי הצמדת החצר איננה חלק מהיתר הבניה לביצוע פרוייקט התמ"א. גם על פי טיעוני התובעים, הוראת סעיף 9.9.2 להסכם לא נועדה אלא לצורך "המאזן הכלכלי" בבית לטובת ביצוע הפרוייקט. מאזן כלכלי זה אינו חלק מעבודות החיזוק.

זאת ועוד. התובעים מבקשים בסיכומיהם סעד חלופי לפיו אאשר את פרוייקט התמ"א ללא סעיף 9.9.2 להסכם. כלומר, גם התובעים מאשרים כי הפרוייקט יכול לקרום עור וגידים, מכל בחינה שהיא (לרבות בחינת ה"מאזן הכלכלי"), ללא הסעיף האמור.

בנסיבות אלו ברי כי הצמדת החצר איננה "עבודה ברכוש המשותף" במובן חוק החיזוק.

שנית, סעיף 5 לחוק החיזוק עניינו בביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה. עבודה שכזו מוסמך המפקח לאשר על פי סעיף 5(ב) לחוק בהתקיים התנאים הקבועים בחוק החיזוק. דא עקא, כאשר עסקינן בבקשה להצמדת חצר לדירה קיימת, אין המדובר בעבודה הקשורה בבניית דירה חדשה ואין המדובר בכל עבודה הנלווית לעבודה שכזו. גם אין המדובר בעבודה המחוייבת לצורך הוצאתו של פרוייקט התמ"א אל הפועל (גם על פי גישת התובעים).

טעם רב אני מוצא בפסיקת המפקחת שחל בפרשת פרי המאוזכרת בסיכומי התובעים. אולם, יש מקום להבהיר כי "התוספות הנלוות" המוזכרות שם מתייחסות אך ורק לדירות החדשות ולא לדירות הקיימות בבית, הן משום שסעיף 5 לחוק החיזוק עוסק באישור עבודה שמטרתה בניית דירות חדשות והן משום שמדובר בתוספות בלעדיהן לא ניתן לאשר מבחינה תכנונית ולהוציא אל הפועל את פרוייקט התמ"א. כך, לדוגמא, לשם בניית דירות חדשות ישנו הכרח בהסדרת מקומות חניה לדירות אלו. התקנת מקומות חניה הצמודים לדירות החדשות הינה בגדר "תוספת נלווית" לסמכות הנתונה למפקח בסעיף 5 לחוק החיזוק (והיום אף הוכרה במפורש בתיקון 2 לחוק החיזוק). לעומת זאת, הצמדה קניינית של מקום חניה לאיזה מן הדירות הקיימות, איננה קשורה, בכל דרך, לעבודה שעניינה בניית דירות חדשות והיא גם איננה נדרשת באופן אינהרנטי לפרוייקט החיזוק. הצמדת חניה לדירות הקיימות, כמו גם הצמדת שטח חצר בה עסקינן, איננה יכולה להיכלל בגדר הוראות סעיף 5 לחוק החיזוק ומחייבת קבלת הסכמת כל בעלי הדירות על פי הדין הכללי.

ויודגש, בחוק החיזוק קבע המחוקק הוראות לטובת קידום מיגון בתים משותפים מפני רעידות אדמה, תוך פגיעה מסויימת בזכות קניין של בעלי דירות בבתים משותפים ע"י הפחתת הרוב הנדרש לביצוע עבודות שונות ברכוש המשותף, לרבות, עבודות לבניית דירות חדשות. זכות הקניין מוכרת כיום גם זכות יסוד בהתאם להוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ולפיכך יש לפרש את חוק החיזוק פירוש דווקני. כדי להיכנס לתחולתו של חוק החיזוק יש לעמוד בתנאי הסף שנקבעו ככתבם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 559/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

וכלשונם. משנתקיימו תנאי הסף, ניתן יהיה לאשר במסגרת החוק אך ורק את אותן העבודות שהותרו בו ואלו הקשורות אינהרנטית בהן כאמור לעיל.

חוק החיזוק לא נועד לצורך "עקיפת" דיני המקרקעין הרגילים, אלא אך ורק בנסיבות תחולתו, קרי, בנוגע למימוש פרוייקט חיזוק על פי תמ"א 38. כך גם קובע סעיף 2(ב) לחוק החיזוק. לא ניתן להשתמש בחוק החיזוק למטרות "זרות" לאלו המוגדרות בו ולכן אין מקום לפרשנות רחבה אשר תכלול בגדר החוק גם מהלך פיזי או קנייני ברכוש המשותף, שאינו קשור או נדרש באופן אינהרנטי לביצוע החיזוק, שאינו נובע ממנו ושאינו קשור לעבודה שמטרתה בניית דירה חדשה. פרשנות החוק כמבוקש ע"י התובעים תביא להרחבה בסמכויות הרוב אליה לא התכוון המחוקק ולפגיעה בלתי מידתית ובלתי חוקתית בזכויות הקניין של בעלי דירות בבתים משותפים.

וידוגש, הטענה כי בעלי הדירות אשר אמורים היו לקבל את ההצמדה על פי ההסכם עושים בה שימוש לאורך שנים אין בה להעלות או להוריד. ישנו הבדל מהותי בין מצב משפטי בו לבעל דירה זכות שימוש בשטח חצר (שממילא לא הוכחה מה טיבה של אותה זכות בנסיבות דנן) לבין מצב שבו לבעל דירה זכות קניין רשומה באותה החצר. חוק החיזוק לא נועד כדי להביא לשיפור במעמדם הקנייני של בעלי דירות העושים שימוש ברכוש המשותף, אף אם שימוש זה נעשה לאורך שנים.

אעיר כי בהקשר דנן אין המדובר במחלוקת בנוגע לדרך מימוש פרוייקט התמ"א במסגרת החוק, שהרי, לכל הדעות, ניתן לממש את הפרוייקט גם ללא סעיף 9.9.2 להסכם. המדובר במחלוקת בנוגע להיקף הסמכות של רוב בעלי הדירות לכפות על המיעוט ביצוע עבודות ברכוש המשותף על פי חוק החיזוק.

שלישית, למען הסר ספק נבהיר כי גם על פי חוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") אין בידי התובעים לאשר את הצמדת הגינה.

סעיף 62(א) לחוק המקרקעין קובע כי "אין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

כך גם קובע סעיף 12(ב) לתקנון המצוי כי החלטה המשנה את זכויותיו של בעל דירה לא תהיה לה תוקף כלפיו, אלא אם אותו בעל דירה הסכים לה. המשמעות של הסעיף האמור, גם היא, כי נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות כדי לשנות זכויות קנייניות של בעלי הדירות בבית.

בנסיבות דנן אין המדובר בהרחבת דירה אלא בהצמדה של שטח חצר כגינה פרטית ומשכך גם אין בהוראות סימן ג' לפרק ו' לחוק המקרקעין לסייע לתובעים.

די באמור כדי להביא לדחיית התביעה. אולם, בסיכומים מטעמם הפליגו התובעים לטענות בדבר חוסר תום ליבה של הנתבעת בהתנגדותה לאישור סעיף 9.9.2 להסכם.

אין בידי לשהות לטענות אלו של התובעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 559/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ראשית, על פי ההסכם הדיוני שבין הצדדים, השאלה היחידה שנתבקשתי להכריע בה היא השאלה המשפטית בדבר תחולתו, למעשה, של חוק החיזוק על הצמדת גינה לדירה קיימת. לא הוסכם בין הצדדים כי גם סוגיית תום הלב תיבחן, וממילא, לא ניתן לבחון סוגיה זו ללא שמיעת ראיות.

ואדגיש, חלק ניכר מסיכומי התובעים בהקשר זה מתבסס על עובדות (רקע ההתנגדות, עיתוי ההתנגדות, העדר פגיעה ומאזן כלכלי). דא עקא, הצדדים ויתרו על ניהול הליך הוכחות וה"עובדות" לא נותרו אלא בגדר טענות לא מוכחות.

שנית, גם מן הבחינה המשפטית מוצא אני כי אין בשאלת תום הלב כדי לסייע לתובעים, שכן, משנתבקש אישור לביצוע עבודה ברכוש המשותף אשר איננה נכללת בגדר חוק החיזוק כאמור, ממילא אין בידי המפקח כל אפשרות לסטות מהוראות החוק, ללא כל קשר לנימוקי התנגדות הנתבעת. כאמור לעיל, דעתי היא כי יש לפרש את חוק החיזוק פירוש דווקני שאינו מאפשר סטיה ממנו, לא בתנאי הסף לתחולתו ולא בעבודות הניתנות לאישור על פיו.

התובעים מבקשים לבסס את טענתם בהקשר זה על מספר פסקי דין העוסקים בסמכות המפקח לדון בנימוקי התנגדות בנסיבות בהן לא מתקיימים תנאי סף לביצוע עבודה על פי תיקון 18 לחוק המקרקעין, קרי, בהעדר רוב נדרש לביצוע עבודות (פרשת נטלה, פרשת קיסרי ופרשת גורי). אולם, לא ניתן להשליך מפסקי הדין לענייננו, שכן, בהקשר דנן אין אנו עוסקים במקרה שבו לא נתקיימו תנאי הסף, אלא במקרה שבו מבקש הרוב לאשר עבודות שאינן מצויות כלל בגדר הוראות החוק. הבדל משמעותי בין השניים. אף לפי הגישה המרחיבה ביותר המאפשרת בחינת נימוקי ההתנגדות, לא ניתן לשלול התנגדות להחלטת רוב החורגת מסמכותו. ובהשלכה לתיקון 18, אם יבקש הרוב לאשר תוספת בניה לצורך הוספת דירה חדשה, ברי כי לא תדרש כלל בחינת נימוקי ההתנגדות. ההפך הוא הנכון. במקרה שכזה תידרש דווקא בחינת תום הלב של הרוב המבקש לאשר עבודה החורגת מהוראות הדין.

מכל מקום, אין בפסקי הדין האמורים לסייע לטענת התובעים.

בעש"א (מחוזי ת"א) 2016/09 יצחק זלצר נ' מאיר הולצמן (פורסם בנבו) נקבע בנוגע לתנאי הסף בתיקון 18 לחוק המקרקעין כי - "כבעלי זכות קנין, שהיא זכות יסוד, רשאים המשיבים לנהוג ברכושם כרצונם, ואין עליהם ליתן טעם מדוע הם מסרבים לגרוע מזכות זו, רק משום שהמערער מבקש לבנות על חשבונם ולספח לעצמו חלק מהמקרקעין שלהם" ובהמשך "החוק קבע אמות מידה להסכמה, בהן כבר איזון את האינטרסים של כל הצדדים. מאחר שהמדובר בפגיעה בזכויות קנייניות, אשר החוק למעשה גורע מהן, יש לקיימו בדיוקנות". הדברים נכונים גם בנוגע לחוק החיזוק ובפרט בנוגע להצמדת הגינה המבוקשת בהליך דנן.

אומנם, בדעת רוב קבע הרכב השופטים בפרשת נטלה צבי המאוזכרת בסיכומי התובעים כי אין בידי בעל דירה לבוא לבית המשפט ולהתנגד לבניה מבוקשת מבלי להעלות נימוקים להתנגדותו ויכול שהתנגדות שכזו תהווה "עמידה על קוצו של יוד במימושה של הזכות" והמפקח יוכל להתערב בה. אולם, בדיון מאוחר יותר בעש"א 17181-05-11 אברהם נ' פדאל (טרם פורסם) הבהיר בית המשפט המחוזי (בהרכב בו ישבו שניים מבין השופטים שישבו בדיון בפרשת נטלה צבי הנ"ל) כי סמכות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 559/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המפקח לפסול התנגדות הינה רק כאשר התנגדות זו נעשית, למעשה, ללא כל הנמקה. בפסק הדין נקבע והובהר, בנסיבות בהן נתקבל ערעור ובוטל פסק דין בו פסלה המפקחת בנצרת את טיעוני ההתנגדות של המערערים (פרשת גורי המאוזכרת בסיכומי התובעים), כי "אין בית המשפט צריך לשים עצמו במקומם של בעלי הדין" ובהמשך "לאחר הבאת הנימוקים סמכותו של ביהמ"ש לבוא ולבחון נימוקים אלה היא מצומצמת ביותר".

דברים דומים נקבעו גם בדעת רוב בפרשת קסרי, ויש גם לזכור את עמדתו של השופט כהן בפרשת נטלה צבי (אשר ישב גם בהרכב בפרשת פדאל הנ"ל).

לאור האמור הרי שגם הגישה המרחיבה ביותר איננה מאפשרת, למעשה, ביטול של טעמי ההתנגדות. במקרה דנן, די בכך שהעבודה שמבוקש לאשר איננה נכללת בגדר הוראות חוק החיזוק והוראות תמ"א 38 כדי להוות הנמקה מספיקה וטובה להתנגדות הנתבעת, ללא כל קשר לנימוקים וטעמים אחרים.

גם בפרשת רסלר המאוזכרת בסיכומי התובעים אין כדי לסייע לטיעוניהם. שם המדובר היה בתובענה שעניינה הקמת מעלית משותפת בבית בהתאם להוראות סעיף 159 לחוק המקרקעין – נסיבות אלו, כאשר הרכוש המשותף היה ונוטר רכוש משותף וכל שהשתנה הוא דרך השימוש בו, שונות באופן מהותי מנסיבות המקרה דנן, בהן נגרע חלק מן הרכוש המשותף לטובת בעל דירה ספציפי. לא ניתן לגזור מפסיקה זו לענייננו, בפרט כאשר הדיון שם עסק בשאלה הנוגעת לעמידה בתנאי הסף הקבועים בדין ולא לגופה של סמכות הרוב על פי החוק.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את טענת הנתבעת ואינני מאשר את סעיף 9.9.2 להסכם.

הנתבעת הסכימה ואישרה, בכתבי הטענות מטעמה ובדיון בפני, כי תחתום על ההסכם ללא סעיף 9.9.2. התובעים הבהירו, גם הם, בסיכומים מטעמם כי הם מבקשים לממש את פרויקט התמ"א אף ללא סעיף 9.9.2 להסכם.

בנסיבות אלו מוצא אני לנכון ליתן לנתבעת שהות של 14 יום לחתום על ההסכם והנספחים לו ללא סעיף 9.9.2 להסכם.

ככל שהנתבעת לא תחתום על ההסכם בתוך המועד האמור (מסיבות התלויות בה) יהיו רשאים התובעים לפנות בבקשה למינוי אדם אשר יוסמך להתקשר בשמה בהסכם כמבוקש בסעיף 34.2 לכתב התביעה.

משנדחתה, למעשה, התביעה ונתקבלה עמדתה המשפטית של הנתבעת, יש מקום לחייב את התובעים להשיב לנתבעת את הוצאותיה בגין ניהול ההליך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 559/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור האמור אני מחייב את התובעים לשלם לנתבעת סך של 4,500 ₪ בגין החזר הוצאותיה לרבות שכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בהסכם הדיוני שבין הצדדים אשר הביא לדיון מהיר, יעיל וענייני.

המוכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ד שבט תשע"ג, 04 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב